

의정부지방법원 2024. 4. 5. 선고 2022고합398-1(분리), 2023고합77(병합), 2023고합280(병합), 2023고합333(병합) 판결

【마약류관리에 관한 법률 위반(향정)·마약류관리에 관한 법률 위반(대마)·성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라등이용촬영·반포등)】 , [미간행]

【전문】

【피 고 인】 피고인

【검 사】 최하연, 안재욱, 윤경, 이지혜(기소), 신건수(공판)

【변 호 인】 변호사 임준규

【주문】

피고인을 징역 4년 6개월에 처한다.

피고인에게 40시간의 약물중독 재활교육 프로그램과 40시간의 성폭력 치료프로그램 이수를 각 명한다.

피고인에게 아동·청소년 관련기관등 및 장애인관련기관에 각 5년간 취업제한을 명한다.

피고인으로부터 4,630,000원을 추징한다.

피고인에 대한 신상정보 등록기간을 15년으로 정한다.

【이유】

【범죄사실】

【범죄전력】

피고인은 2019. 4. 10. 서울중앙지방법원에서 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매알선등)죄로 징역 1년 및 벌금 500만 원을 선고받고, 2019. 11. 22. 그 형의 집행을 종료하였다.

【범죄사실】

『 2022고합398 』

피고인은 마약류취급자가 아니다.

1. 대마 수수

가. 피고인은 2021. 8. 말 22:00경부터 같은 날 23:00경까지 사이에 서울 은평구 (주소 1 생략) 에서 공소외 1 에게 비닐 봉투에 들어있는 대마 약 0.56g을 무상으로 교부하여 수수하였다.

나. 피고인은 2022. 10. 11. 14:00경부터 같은 날 16:00경까지 사이에 서울 은평구 (상세 위치 1 생략) 에 있는 피고인 운영의 ‘ ○○○ ’ 마사지샵에서 공소외 4 로부터 대마 불상량을 넣어 담배 형태로 만든 대마초 10개를 무상으로 건네받아 수수하였다.

2. 필로폰 매도

가. 피고인은 2022. 7. 4. 19:00경 위 ‘○○○’ 마사지샵에서 공소외 4로부터 현금 150만 원을 건네받고, 그에게 일회용 주사기에 들어있는 향정신성의약품인 메트암페타민(일명 필로폰, 이하 ‘필로폰’이라 한다) 약 0.7g을 건네주어 필로폰을 매도하였다.

나. 피고인은 2022. 10. 11. 14:00경부터 같은 날 16:00경까지 사이에 위 ‘○○○’ 마사지샵에서 공소외 4로부터 현금 40만 원을 건네받고, 그에게 일회용 주사기에 들어있는 필로폰 약 0.2g을 건네주어 필로폰을 매도하였다.

『 2023고합77 』

3. 피고인은 2022. 6. 14. 18:00경부터 19:00경까지 사이에 위 ‘○○○’ 마사지샵에서 공소외 5로부터 대금 23만 원을 받고 공소외 5에게 투명비닐팩에 들어있는 대마 1g을 건네주어 매도하였다.

『 2023고합280 』

4. 피고인은 2022. 7. 1.경 불상지에서 지인 공소외 6에게 필로폰을 구해 달라고 부탁하여 같은 날 23:01경 공소외 6이 지정한 유형석 명의 (계좌번호 생략) 으로 필로폰 대금 2,500,000원을 송금한 후, 2022. 7. 3. 21:00경 인천 남동구 (상세 위치 2 생략) 앞에서 공소외 6으로부터 필로폰 약 11g을 건네받았다.

이로써 피고인은 필로폰을 매수하였다.

『 2023고합333 』

피고인은 2022. 3. 말경 위 ‘○○○’ 마사지샵에서 피해자 공소외 7 (여, 26세)이 직원으로 일하게 되면서 피해자를 알게 되었고, 2022. 4.경부터 2022. 9.경까지 피해자와 사귀던 사이이며, 피해자는 2022. 8.경부터는 피고인의 지인인 공소외 1, 공소외 2가 운영하는 서울 중구 (상세 위치 3 생략) 에 있는 ‘△△△’ 마사지샵에서 일하게 되었다.

피고인은 평소 피해자에게 매일 아침 피해자의 나체 사진 등을 전송해 달라고 요구하여 이를 소지하고 있었고, 피해자와 성관계하면서 그 모습을 피고인의 휴대전화로 촬영하여 피해자와의 성관계 동영상을 다수 소지하고 있었다.

5. 피고인은 2022. 8. 16.경부터 2022. 8. 25.경까지 사이에 불상의 장소에서 피해자 몰래 자신의 트위터 계정 ‘(아이디 생략)’에 위와 같이 소지하고 있던 피해자의 나체 사진 약 15장을 게시하여 전시하였다.

6. 피고인은 2022. 6.경부터 2022. 10. 초순경까지 사이에 위 ‘○○○’, ‘△△△’, 서울 은평구 (이하 생략) 에 있는 상호불상의 커피숍 등에서 피해자 몰래 위와 같이 소지하고 있던 피해자와의 성관계 동영상을 피고인의 휴대전화로 재생하여 위 공소외 1, 공소외 2로 하여금 시청하게 하였다.

이로써 피고인은 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 피해자의 신체를 촬영한 촬영물을 피해자의 의사에 반하여 공공연하게 전시·상영하였다.

【증거의 요지】

『 2022고합398 』

1. 피고인의 법정진술

1. 제1회 공판조서 중 공소외 4의 진술 기재

1. 공소외 1, 공소외 4에 대한 각 검찰 피의자신문조서

1. 2022. 9. 15.자 압수조서(임의제출)

1. 2022. 9. 23.자 감정의뢰 회보 및 감정서

『 2023고합77 』

1. 피고인의 법정진술

1. 공소외 5에 대한 검찰 피의자신문조서

1. □□ 계좌거래내역서

『 2023고합280 』

1. 피고인의 법정진술

1. 공소외 6에 대한 각 경찰 피의자신문조서 사본

『 2023고합333 』

1. 피고인의 일부 법정진술

1. 증인 공소의 7, 공소의 2, 공소의 1의 각 법정진술

1. 트위터 캡처사진

『판시 전과』

1. 범죄경력등조회회보서(피고인), 수사보고(피고인의 누범 판결문 첨부), 출소사실 확인 보고

【법령의 적용】

1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택

각 마약류 관리에 관한 법률 제60조 제1항 제2호, 제4조 제1항 제1호, 제2조 제3호 나목(필로폰 매매의 점, 징역형 선택), 각 마약류 관리에 관한 법률 제61조 제1항 제6호, 제4조 제1항 제2호(대마 수수의 점, 징역형 선택), 마약류 관리에 관한 법률 제59조 제1항 제7호, 제3조 제7호(대마 매매의 점), 각 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조 제2항, 제1항(촬영물 등 전시·상영의 점, 징역형 선택)

1. 누범가중

형법 제35조, 제42조 단서

1. 경합범가중

형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조, 제42조 단서[형이 가장 무거운 대마 매매로 인한 마약류 관리에관한법률위반(대마)죄에 정한 형에 경합범가중]

1. 이수명령

마약류 관리에 관한 법률 제40조의2 제2항 본문, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제16조 제2항 본문

1. 공개명령 및 고지명령의 면제

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제47조 제1항, 제49조 제1항, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제49조 제1항 단서, 제50조 제1항 단서(피고인에 대한 형사 처벌, 신상정보 등록, 이수명령을 통하여 어느 정도 재범 방지 효과를 거둘 수 있다고 보이는 점, 공개명령 및 고지명령으로 인하여 피고인이 입을 불이익과 예상되는 부작용에 비하여 그로써 달성할 수 있는 성폭력범죄의 예방 효과 등은 상대적으로 크지 않아 보이는 점, 그 밖에 피고인의 나이, 직업, 가족관계 등 여러 사정을 종합적으로 고려하면, 피고인의 신상정보를 공개·고지하여서는 아니 될 특별한 사정이 있다고 판단된다.)

1. 취업제한명령

아동·청소년의 성보호에 관한 법률 부칙(2023. 4. 11. 법률 제19337호) 제3조, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조 제1항 본문, 장애인복지법 제59조의3 제1항 본문

1. 추정

마약류관리에 관한 법률 제67조 단서

[추징금 산정 근거] 합계 4,630,000원(= 1,900,000원 + 230,000원 + 2,500,000원)

○ 『2022고합398』: 필로폰 매매대금 합계 1,900,000원 주1)

○ 『2023고합77』: 대마 매매대금 230,000원

○ 『2023고합280』: 대마 매매대금 2,500,000원

[검사는 압수된 ‘투명 랩에 포장된 대마추정 녹갈색 식물(의정부지방검찰청 2022년 압제1933호의 증 제5호)’의 몰수를 구하나, 이는 공소의 1이 임의제출하여 전량 감정에 소진되었으므로(2022고합398호 증거기록 377쪽) 몰수할 수 없다(대법원 2012. 6. 14. 선고 2012도4182 판결 등 참조).]

【피고인의 주장에 대한 판단】

1. 피고인 주장의 요지

피고인은 피해자의 동의를 받고 트위터 계정에 피해자의 나체 사진을 게시하였고, 판시 제6항 기재 일시, 장소에서 공소의 2, 공소의 1에게 피해자와의 성관계 동영상을 보여준 사실이 없다.

2. 판단

이 법원이 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 피고인이 피해자의 동의를 받지 않고 자신의 트위터 계정에 피해자의 나체 사진을 올린 사실과 공소의 2, 공소의 1로 하여금 피해자와의 성관계 동영상을 시청하도록 한 사실을 충분히 인정할 수 있다. 피고인의 주장은 받아들여

지 않는다.

① 피해자는 수사기관에서부터 이 법정에 이르기까지 일관되게 ‘피고인이 혼자만 보겠다고 해서 나체 사진을 보내준 것이다. 피고인의 트위터 계정에 나체 사진을 게시하는 데 동의한 적이 없다. 게시 사실은 2022. 8. 25. 새벽 공소외 2로부터 전해 들어서 알게 된 것이다.’라고 진술하였다. 피해자의 진술은 구체적이고 공소외 2의 진술과 주요 부분에서 일치하며 그 진술 내용에 경험칙에 반하거나 합리적이지 않다고 볼 만한 부분은 보이지 않고, 피해자의 법정에서의 진술 태도 등을 더하여 보면 충분히 신빙할 수 있다.

피해자가 피고인을 상대로 고소한 여러 사건에서 강간죄 등에 대하여 혐의없음이나 불송치 처분이 내려진 사실이 인정되기는 하나, 그것이 이 부분 공소사실에 관한 피해자 진술의 신빙성을 의심할 만한 사정으로 보이지는 않는다.

② 피고인은, 피해자가 나체 사진 게시 사실을 알게 된 이후인 2022. 9. 말경에도 피고인과 문자메시지를 주고받으면서 나체 사진 등에 대한 언급을 하지 않은 것에 비추어 보면 위 사진 게시는 피해자의 동의를 받은 것이라고 볼 수 있다고 주장한다. 그러나 피해자는 위 게시 사실을 알고 곧바로 고양경찰서에 피고인의 위 범행을 신고하였다. 다만 피해자가 제출한 파일에 아이디와 나체 사진이 한 화면에 담기지 않아 압수수색영장을 발부받기 어렵다는 등의 이유로 수사가 신속히 진행되지 않았는데, 이러한 상황에서 피해자로서는 자신의 나체 사진과 성관계 동영상을 가지고 있어 이를 유포할 수도 있는 피고인의 심기를 거스르지 않기 위하여 이를 언급하지 않았을 수도 있다. 위와 같은 사정을 피해자가 사진 게시에 동의하였음을 인정할 정황으로 보기는 어렵다.

③ 피고인이 게시한 피해자의 나체 사진은 공원이나 카페 등 공공장소에서 피해자가 전신 나체 또는 하반신 나체 상태로 있는 사진, 피고인이 피해자의 음부에 손가락을 집어넣는 사진, 나체 상태인 피해자가 피고인의 성기를 빠는 사진 등 성적으로 적나라하고 노골적이다. 비록 피해자의 얼굴은 일부 가려졌어도 피해자의 눈썹, 헤어스타일, 체형, 문신 등으로 피해자를 아는 사람은 피해자를 식별할 수 있을 정도로 보인다. 위 사진에 나타난 피해자의 얼굴과 신체 부위, 자세 및 노출 정도 등에 비추어 보면, 촬영 당시 피고인과 피해자가 사귀는 사이였고 피해자가 직접 촬영하거나 피해자의 동의를 받고 촬영한 사진도 있다는 점을 감안하더라도, 다수가 볼 수 있는 트위터 계정에 위와 같은 사진을 게시하는 데 피해자가 동의하였을지 의문이다.

④ 오히려 피해자는 피고인과 사귀고 있을 당시 피고인이 자신의 카카오톡 프로필 사진과 배경 사진을 피해자의 나체 사진으로 설정한 것에 대하여 다른 사람이 볼 것 같다고 염려하여 피고인이 이를 지운 적이 있는데, 이러한 피해자의 평소 태도에 비추어 보아도 다수가 볼 수 있는 피고인의 트위터 계정에 피해자의 나체 사진을 게시하는 것에 동의하였을 것으로 보이지 않는다.

⑤ 공소외 2는 수사기관에서부터 이 법정에 이르기까지 일관되게 ‘피고인이 자신에게 트위터에 가입하라고 했고 친구를 맺어 트위터에 게시한 피해자의 나체 사진을 보여주었다. 피고인이 나에게 피해자와의 성관계 동영상을 여러 차례 자랑하듯이 보여주었다.’라고 진술하였다. 공소외 2는 성관계 동영상 속의 장소, 피고인과 피해자의 자세 등 동영상을 직접 보지 않았다면 꾸며내기 어려운 세부적이고 특징적인 사항에 관하여 구체적이고 일관되게 진술하였다. 피고인은 공소외 2가 △△△ 마사지샵의 운영이익을 가져가고 최근 이를 매각하는 등 이해관계가 있어 허위 진술을 할 동기가 충분하다고 주장하나, 공소외 2는 △△△ 마사지샵의 매각대금을 피고인의 배우자 공소외 3에게 지급한 것으로 보이고 특별히 공소외 2 진술의 신빙성을 의심할 만한 사정은 보이지 않는다.

⑥ 공소외 1도 수사기관에서부터 이 법정에 이르기까지 일관되게 ‘피고인이 매일 피해자의 나체 사진을 보여줬고, 피고인과 피해자가 호텔에서 성관계하는 동영상을 본 사실이 있다.’라고 진술하였고, 위 진술은 구체적이며 특별히 신빙성을 의심할 만한 사정이 보이지 않는다.

【양형의 이유】

1. 법률상 처단형의 범위: 징역 1년~50년

2. 양형기준에 따른 권고형의 범위

가. 제1범죄[성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영·반포등)]

[유형의 결정] 디지털성범죄 > 02. 카메라 등 이용촬영 > [제2유형] 반포 등

[특별양형인자] 가중요소: 범행수법이 매우 불량한 경우, 피해자에게 심각한 피해를 야기한 경우, 동종 누범

(성범죄, 성매매범죄 포함)

[권고영역 및 권고형의 범위] 특별조정된 가중영역, 징역 1년 6개월~6년

나. 제2범죄[마약류관리에관한법률위반(대마)]

[유형의 결정] 마약범죄 > 02. 매매·알선 등 > [제2유형] 대마, 향정 나.목 및 다.목 등

[특별양형인자] 없음

[권고영역 및 권고형의 범위] 기본영역, 징역 1년~2년

다. 제3범죄[마약류관리에관한법률위반(향정)]

[유형의 결정] 마약범죄 > 02. 매매·알선 등 > [제2유형] 대마, 향정 나.목 및 다.목 등

[특별양형인자] 없음

[권고영역 및 권고형의 범위] 기본영역, 징역 1년~2년

라. 다수범죄 처리기준에 따른 권고형의 범위: 징역 1년 6개월~7년 8개월(제1범죄 상한 + 제2범죄 상한의 1/2 + 제3범죄 상한의 1/3)

3. 선고형의 결정: 징역 4년 6개월

피고인은 연인관계이었던 피해자 몰래 자신의 트위터 계정에 피해자의 나체 사진을 게시하고 주변인들에게 피해자와의 성관계 동영상을 보여주었다. 피고인의 위 범행으로 피해자는 상당한 성적 수치심과 정신적 고통을 받은 것으로 보인다. 이러한 촬영물은 온라인상에서 무차별적으로 대량 복제·유포될 위험성이 매우 크다. 이러한 범행의 경위와 수법, 내용, 피해 정도 등에 비추어 피고인의 죄책이 매우 무겁다. 그럼에도 피고인은 피해자에게 용서를 구하거나 피해 회복을 위한 노력을 보이지 않았고, 피해자는 피고인의 엄벌을 탄원하고 있다. 또한 피고인은 대마 수수·매매, 필로폰 매매 등 마약류를 유통하였고, 각 범행의 횟수, 취급된 마약류의 종류와 양 등에 비추어 죄질이 좋지 않다. 피고인이 저지른 마약 범죄는 그 특성상 적발이 쉽지 않고 재범의 위험성이 높을 뿐만 아니라 마약류는 환각성, 중독성 등으로 인하여 사회 전반에 미치는 부정적인 영향이 심각하므로 엄히 처벌할 필요성이 크다.

피고인은 성매매범죄로 실형을 선고받은 전력이 있음에도 누범기간 중에 이 사건 각 범행을 하였으므로, 실형의 선고가 불가피하다.

피고인이 촬영물 등 전시·상영 범행을 제외한 나머지 범행은 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점, 마약 관련 동종 전과는 없는 점, 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 범행의 경위와 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 제반 양형 조건을 함께 고려하여 주문과 같이 형을 정한다.

【신상정보 등록 및 제출의무】

등록대상 성범죄인 판시 각 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라등이용촬영·반포등)죄에 대한 유죄판결이 확정되는 경우, 피고인은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제42조 제1항 에 의하여 신상정보 등록 대상자가 되므로, 같은 법 제43조 에 따라 관할기관에 신상정보를 제출할 의무가 있다.

한편, 피고인의 신상정보 등록기간은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제45조 제1항 제2호 , 제2항 에 따라 20년이 된다. 그러나 신상정보 등록의 원인이 된 판시 위 각 죄와 나머지 죄의 형과 죄질, 범정의 경중 등을 종합하여 보면, 이 사건에는 같은 법 제45조 제4항 에 따라 신상정보 등록기간을 선고형에 따른 기간보다 더 단기로 정할 필요가 있다. 따라서 신상정보 등록기간을 15년으로 단축한다.

판사 오태환(재판장) 이재규 이슬아

주1) 2021. 8. 말 대마 수수의 점과 관련하여 대마 0.56g은 공소의 1이 임의제출하여 전량 감정에 소진되었고, 2022. 10. 11. 대마초 수수의 점과 관련하여 수수한 대마초의 양을 특정할 수 없으므로 추정하지 아니한다.